

Kanzlei Dr. Rademacher Vergaberecht

Rüge vom 09.07.2026 - teilweise Klarstellung, keine Abhilfe

Vorhaben: Rahmenvertrag mobile Endgeräte 2026

Nichtabhilfe zur Rüge der TechLine Systeme GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Rüge wird nicht abgeholfen. Die Zuschlagsentscheidung bleibt bestehen.

1. Servicewertung

Der Austauschpool wurde berücksichtigt. TechLine sagte den Austausch bis zum folgenden Arbeitstag zu; NordDevice sagte bei Meldung bis 12:00 Uhr einen Austausch noch am selben Arbeitstag zu. Für landesweit 23 Dienststellen wurde dieser belegte Zeitvorteil innerhalb des Kriteriums Austauschlogistik höher bewertet. Beim Eskalationsweg fehlte bei TechLine eine verbindliche Reaktionszeit der dritten Supportstufe. Die Wertungsgruppe hat keine nicht bekannt gemachte Ortsnähe bewertet.

2. Dockingstation

Die angebotene Station wurde als technisch gleichwertig zugelassen und nicht abgewertet. Ein interner Prüfvermerk verwendete irrtümlich die Formulierung Standarddock des Bestandsherstellers; diese Formulierung hatte keine Punktwirkung. Der Vermerk wird berichtet, ohne das Angebot oder die Wertung zu verändern.

3. Kontrollrechnung

Kriterium	TechLine	NordDevice	maximal
Preis	55,70	60,00	60,00
Service	23,00	27,00	30,00
Nachhaltigkeit	9,00	8,00	10,00
Gesamt	87,70	95,00	100,00

Die Rüge hat eine sprachliche Unschärfe, aber keinen Wertungsfehler aufgezeigt. Die am 07.07.2026 ausgelöste Stillhaltefrist wird nicht neu berechnet.

Mit freundlichen Grüßen

Landesamt für Digitalisierung Musterland Zentrale Beschaffung